

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ملخص / أصول فقه موضوعي

فرقة / 3 شريعة

إعداد فريق / #بنات ع_طريق_النجاح

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

اللهم يا معلم إبراهيم علما ويا مفهم سليمان فهما

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

على الله توكلنا

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين

س1 عرفي بالإجمال لغة واطصلاحا؟

لغة: المبهم – المجموع – المحصل.

اصطلاحا: ما له دلالة غير واضحة.

ما: جنس في التعريف يشمل القول والفعل. له دلالة: خرج المهمل.

غير واضحة: أخرج المبين.

س2 أقسام المجمل: (3)

(1) مجمل بين معان حقيقية: "قروء". لفظ مشترك بين الطهر والحيض وليست هناك قرينة

تدل على المراد منه.

(2) مجمل بين أفراد حقيقة واحدة مع عدم القرينة: "بقرة".

وهي معينة على الراجح لأنهم لما سألوا عنها كان الجواب: "صفراء فاقع لونها".

** القول الثاني: ليست معينة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم.

(3) مجمل بين مجازاته: رأيت بحرا في الحمام، فكلمة بحر هنا مشتركة بين معنى الكرم أو

العلم.

س3 هل يترجح مجاز على مجاز؟ وكيف؟

نعم، ويترجح ب: أحدهما أقرب للحقيقة – أحدهما أظهر عرفا - أحدهما أعظم مقصودا .

س4 أسباب الإجمال: (8)

(1) الاشتراك اللفظي = القراء. أو "عقدة النكاح" تعود على الزوج وعلى الولي. أو "صيد

البر" مجمل بين الصيد وهو الفعل أو الشيء المصطاد، والراجح هنا هو فعل الصيد.

(2) التردد في مرجع الضمير = "فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه" الهاء تصح

أن تعود على وقت الإمساك أو وقت إرسال الكلب المعلم، فهو مجمل، لكن الصحيح عند

الإرسال لقول النبي: "إذا أرسلت كلبك فاذكر الله".

(3) التردد في مرجع الصفة = خالد طبيب ماهر، ماهر صفة يصح أن تعود على خالد أو

على طبيب، أو عليهما. **الأقرب أنها تعود عليهما معا.

(4) تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة المتساوية = بحر في الحمام.

(5) العام إذا خص بالمجهول = "أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم" أو اقتلوا

المشركين إلا بعضهم.

فالمستثنى مجهول.

(6) الوقف والابتداء = "وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون" الواو مترددة بين العطف والابتداء، والمعنى يختلف.

(7) إرادة فرد معين = بقرة

(8) تردد الواو بين العطف والحال = "الآن خفف الله عنكم وعلم" لو كانت للعطف فيكون الله خفف وعلم، ولو كانت للحال فيكون المعنى: الله خفف عنكم حال أن علم أن فيكم ضعفا.
س5 اذكري الخلاف في وقوع المجمل في الكتاب والسنة.

مذهب الجمهور: أنه وقع. ** اذكر أي مثال من الأمثلة السابقة لتدلي على الوقوع.

مذهب داود الظاهري: لم يقع.

الدليل: قال داود: الإجمال بدون بيان لا يفيد، ومع البيان تطويل، والتطويل لا يليق في كلام البلغاء فضلا عن الله ورسوله.

الرد: الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

س 6 ما فائدة المجمل؟ (5)

توطئة النفس على قبول ما يعقبه من البيان.

ليزداد شرف العبد بمخاطبة سيده.

ورود الإجمال في المسائل العملية والمدنية يساعد على تطبيقها بصور مختلفة يحتملها النص.

س7 تحدثي عن بقاء المجمل بعد وفاة النبي ﷺ. (3مذاهب)

** اتفقوا ان المجمل يبين من الشارع، واختلفوا هل يبقى مجملا بعد وفاته ﷺ؟

القول الأول: لا يجوز. لقوله تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم" فدللت الآية على كمال الشرائع وإشارة أنها بينت وفصلت كل شيء.

وقوله تعالى: "وأزلنا إليك الذكر لتبين" فوظيفة النبي هي البيان بالسنة فلا يصح بقاء المجمل بعد وفاته.

القول الثاني: يجوز، لأنه لا يترتب على وقوع محال عقلي، فهو جائز عقلا وإن لم يقع شرعا.

القول الثالث: لا يجوز في الحكم التكليفي ويجوز في غيره.

** اختاره إمام الحرمين الجويني وهو الراجح.

س8 مسائل اختلف في كونها مجملة !! (8)

1 إضافة الأحكام إلى الأعيان 2 كلام يتوقف صدقه على الإضمار 3 دخول النفي

على الحقيقة الشرعية.

4 اللفظ إن كان يحتمل معنيين أحدهما أكثر فائدة 5 اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي أو

وضع لغوي

6 لفظ شرعي له مسمى لغوي ومسمى شرعي

7 "برءوسكم" 8 "والسارق والسارقة".

1 إضافة الأحكام إلى الأعيان:

**** اتفقوا على أن الحكم لا يضاف للذات، لأن الحكم التكليفي لا يتعلق إلا بالأفعال.**

مثال: "**حرمت عليكم أمهاتكم**" "**حرمت عليكم الميتة**"

**** الظاهر من الآية غير مراد، فالتحريم غير متعلق بالأعيان، فيجب الإضمار.**

صيغة السؤال: اختلف في قوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم" هل هي من قبيل الإجمال

أم لا، وضح ذلك، مع ذكر الخلاف والترجيح.

**** اتفقوا على أنه لا يتعلق الحكم التكليفي بالأعيان.**

**** اتفقوا على وجوب الإضمار.**

معنى الإضمار = افتراض معان مثل: النكاح - النظر ... إلخ

وفي الميتة مثل: أكل - بيع - شراء - إجارة - انتفاع .. إلخ

**** اختلفوا هل الآية مجملة؟!**

القول الأول: لا إجمال. مذهب الجمهور. **(الراجح)**

الدليل: لأن المتبادر إلى الفهم تحريم النكاح لأنه أعظم مقصود، وترجيح أكل لحم الميتة

لأنه أعظم مقصود.

**** تنبيه:** قلنا قبل ذلك إذا ترجح مجاز على مجاز فلا إجمال،،،،، والإضمار من المجاز.

القول الثاني: في الآية إجمال. مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري.

الدليل: إضافة التحليل والتحريم للأعيان يقتضي الإجمال، لا بد من إضمار،،، ليست كل

المضمرات مرادة لأن الإضمار خلاف الأصل، المضمر إما معين أو غير معين،، وهو

ليس معين هنا فدل أنه غير معين = مجمل.

ولا سبيل لترجيح مضمر على مضمر آخر لأن الترجيح بلا مرجح باطل.

الرد: إن ترجح مضمر على مضمر فهو معين = وأعظم مقصود هو النكاح واكل لحم

المية فصار معيناً، وعليه = فلا إجمال.

الراجح: القول الأول.

المسألة الثانية: كلام يتوقف صدقه على الإضمار. "**رفع** عن أمتي **الخطأ والسيان**"

**** اتفقوا على وجوب الإضمار، لأن الظاهر غير مراد.**

المضمرات هنا: إثم الخطأ ، حكم الخطأ

اختلفوا: القول الأول: لا إجمال = الجمهور = الراجح.

لأن المتبادر إلى الذهن = الإثم، فترجح إضمار على إضمار فلا إجمال.

**** لأنه اظهر عرفاً.**

دليل عقلي: لو قال السيد لعبده رفعت عنك الخطأ، لفهم أنه أراد رفع المؤاخظة "الذنب"

والدليل أنه لو عاقبه بعد ذلك عد تناقضاً.

القول الثاني: إجمال.

الدليل والاعتراض: نفس الاستدلال والاعتراض السابق.

اعتراض من القول الثاني: لو كان المعنى رفع الإثم لكان أيضا رفع الضمان.

الجواب: (1) الضمان ليس عقوبة. (2) إن كان عقوبة فهو من التخصيص، والتخصيص لا إجمال فيه.

الراجع: القول الأول.

المسألة الثالثة: دخول النفي على الحقائق الشرعية. "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" "لا صيام"

** اتفقوا على وجوب الإضمار، لأن الظاهر غير مراد.

المضمرات هنا: الصحة، الكمال، نفي الجواز، نفي الوجوب.

** بعض الجمهور قال لا احتياج للإضمار لأنها حقائق شرعية فيكون المعنى لا صيام شرعي.

اختلفوا: القول الأول: لا إجمال = الجمهور = الراجع.

الدليل: نفي الصحة أقرب إلى نفي الحقيقة لأنه نفي لجميع الصفات، أما نفي الكمال لا ينفي جميع الصفات.

القول الثاني: إجمال.

وقد اختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاثة وجوه:

الأول: ظاهر في نفي الوجود وهو لا يمكن

الثاني: ظاهر في نفي الوجود ونفي الحكم

الثالث: متردد بين نفي الجواز و نفي الوجوب

الدليل والاعتراض: نفس الاستدلال والاعتراض السابق.

الراجع: القول الأول؛ لأن نفي الصحة نفي لنفس الصلاة والصيام فلو أننا صححنا الصلاة لأثبتناه ما نفاه الشرع.

المسألة الرابعة: لفظ محتمل معنيين أحدهما أكثر فائدة وليس حقيقة في كل منهما.

"من استجرم فليوتر" الاستجمار = استعمال الحجر في الاستنجاء.

الوتر = عدد فردي.

المضمرات هنا: عدد أحجار الاستجمار، عدد المسحات في الاستجمار.

الاستجمار = فيه إضمار،،

إما عدد الأحجار فيكون له فائدتان الإيتار في الأحجار والمسحات.

أو عدد المسحات فله فائدة واحدة وهي الإيتار في المسحات.

مثال ثان: "لا يَنْكِحَ المحرم ولا يُنْكَحَ"

المضمرات هنا: النكاح بمعنى العقد فله فائدتان. أو بمعنى الوطء فله فائدة.

اتفقوا: أنه إن كان أحد المعنيين حقيقة في معنيين فهو مجمل، أو في أحدهما حقيقة مجاز في الآخر فلا إجمال.

اختلفوا: إذا لم يكن ظاهرا فيهما، القول الأول: لا إجمال. = يقدم الأكثر معنى، ترجيح الأمدي.

الدليل: الكلام وضع للإفادة، ما أفاد معنيين أكثر فائدة، فيكون اللفظ ظاهرا فيه.

القول الثاني: مجمل = قول الغزالي وكثيرين.

الدليل: لأنه متردد بين معنى أو معنيين.

القول الثالث: إن كان المعنى الواحد هو أحد المعنيين عمل به جزما، ويوقف الآخر للتردد فيه. = اختيار تاج الدين السبكي.

القول الرابع: القول الثالث

المسألة الخامسة: اللفظ الدائر بين إفادة حكم شرعي أو وضع لغوي.

"الطواف بالبيت صلاة"

المضمرات هنا: (1) الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء.

(2) الصلاة الشرعية فيكون حكم الطواف حكم الصلاة. (قولان).

القول الأول: لا إجمال. مذهب الجمهور. (الراجح)

القول الثاني: في الآية إجمال فلا مزية لأحدهما. مذهب الغزالي.

الراجح: هو الأول.

المسألة السادسة: اللفظ له مسمى شرعي أو مسمى لغوي من غير قرينة.

"توضئوا مما مست النار"

المضمرات هنا: (1) الوضوء الشرعي. (2) الوضوء اللغوي بمعنى غسل الكفين فقط.

القول الأول: لا إجمال. مذهب الجمهور. (الراجح)

الدليل: محمولة على المعان الشرعية لأن النبي مبعوث لبيان الشرعيات.

القول الثاني: في الآية إجمال، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.

الدليل: لتردد اللفظ بين الاحتمالين، والنبي ينطق بالشرع وبلغة العرب، والترجيح بلا

مرجح باطل.

القول الثالث: لا إجمال في لفظ الإثبات فيحمل فيه على المعنى الشرعي، والإجمال في

النهي أو النفي. ، وهو قول الإمام الغزالي.

الدليل: لأن النبي مبعوث بالشرعيات، أما في جانب النهي والنفي فهناك مقتضى ومانع،

وأیضا للتنافي بين الصحة والنهي.

مثال الإثبات: قول النبي "إني صائم" فحمل على الصيام الشرعي، ويصح النية من النهار

في التطوع، أما لو كان الصيام بمعناه اللغوي فيكون المعنى مجرد الإمساك فقط.

مثال النهي: نهى النبي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى.

القول الرابع: لا إجمال في لفظ الإثبات فيحمل فيه على المعنى الشرعي، وفي جانب النهي يحمل على المعنى اللغوي. ، وهو قول الإمام الأمدي.

الراجع: هو الأول.

سبب الترجيح : لأن النبي مبعوث لبيان الشرعيات، ولذلك رجع العلماء معنى الوضوء الشرعي في الحديث " توضحوا من لحوم الإبل " ولم يرجحوا المعنى اللغوي.

الفرع: إن تعذر حمل المعنى على الشرع ج يحمل على المعنى اللغوي.

مثال: "إذا كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصل" فليصل: يعني الدعاء.

المسألة السابعة: قوله تعالى "برءوسكم"

القول الأول: لا إجمال. مذهب الجمهور. **(الراجع)**

اختلف الجمهور: هل هو مبين في الكل أو الجزء؟!

أولا: مبين في الكل = مذهب مالك وأحمد.

الدليل: الباء تفيد الإلصاق. قياسا على التيمم.

ثانيا: مبين في البعض = مذهب الشافعية.

الدليل: خروجاً من الاشتراك اللفظي، وعمل بالقدر المشترك ، وهو مسح البعض.

**** المسح على الخفين = أجمعوا على أنه لا يجب استيعابه.**

القول الثاني: إجمال. مذهب بعض الحنفية.

الدليل: كلمة الرأس تحتل الكل أو الجزء، وليس أحدهما أولى من الآخر، فتوجب التوقف حتى يأتي البيان.

المسألة الثامنة والأخيرة: "فاقطعوا أيديهما"

المضمرات: (1) **اليـد** لفظ مشترك بين الأصابع والكف والكوع حتى المنكب.

(2) **القطع** لفظ مشترك بين الإبانة والرجح. الإبانة يعني الفصل تماماً، الجرح يعني مجرد الجرح دون الفصل.

القول الأول: لا إجمال. مذهب الجمهور. **(الراجع)**

الدليل: أن القطع إن اطلق في الحقيقة يقصد به الإبانة.

الدليل الثاني: أن معنى اليد معلوم فلا إجمال.

القول الثاني: هناك قول للمالكية أنه مجمل في القطع واليد، لكن الراجع أن الإجمال في اليد فقط.

من قال بالإجمال في القطع: لأن لفظ القطع إما بمعنى الإبانة أو الجرح فهذا مجمل.

أما الإجمال في اليد: لأنها تطلق على اليد كلها من أول رءوس الأصابع حتى الكوع، فهو إجمال.

الراجع: القول الأول.

انتهى الفصل الأول بحمد الله

ثانياً: البيان

س1 عرفي البيان لغة واطصلاحا، مع ذكر التعريف المختار؟

لغة: الظهور = فعل لازم – الإظهار – فعل متعدي. "هذا بيان للناس" إظهار
اصطلاحاً: لم تتفق كلمة العلماء على تعريفه.

(الفعل المبين – الدليل – العلم الحاصل عن دليل)

التعريف الأول: فعل مبين = إخراج الشيء من حيز الوضوح والتجلي.

الشيء = يطلق على القول والفعل.

إخراج أحدهما من حيز الإشكال. = فيكون بالقول والفعل ونحوهما.

الحيز = الصفة، فالصفة هنا التجلي والإيضاح.

التعريف الثاني: باعتبار الدليل = وهو تعريف الباقلاني (الراجع) ✓

فيكون المعنى: أي ان الله نصب لهم أدلة الأوامر والنواهي.

الراجع: الدليل الذي حصل به الإيضاح.

التعريف الثالث: متعلق بالإعلام ومحلّه.

قد يُصوب المعاني كلها: فيكون معنى البيان: انتقال ما في نفس المعلم إلى ما في نفس المتعلم بواسطة الدليل.

س2 ما معنى البيان عند الشافعي؟

هو: اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشعبة الفروع،... بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه.

س3 ما هي أنواعه ؟ (7)

(1) بالقول (2) بالفعل (3) بالإشارة (4) بالكتابة

(5) بالمفهوم (6) بالتقرير (7) بالإجماع والقياس،،، وهناك غيرها.

س4 ما معنى البيان بالقول، وهل اختلفوا فيه، مع ذكر مثال له؟

البيان بالقول: أن يقول المتكلم أو من علم مراد المتكلم.

** لما كان القول بينا في نفسه جاز أن يبين به غيره، ولا خلاف في جواز البيان بالقول كما قال الزركشي.

** البيان بالقول: من الله ومن الرسول ﷺ.

مثال: "تذبحوا بقرة" مبين بقوله: "صفراء فاقع لونها." "أياماً معدودات" مبينة بقوله: "شهر رمضان". "عليها تسعة عشر" مبينة بقوله: "إلا ملائكة"

س5 ما هي أنواع البيان في القرآن؟ (4)

منطوق بمنطوق - مفهوم بمنطوق - منطوق بمفهوم - مفهوم بمفهوم

مثال الأول: منطوق "إلا ما يتلى عليكم" بيانه بمنطوق: "حرمت عليكم الميتة"
مثال الثاني: مفهوم "هدى للمتقين" مبين بمنطوق: "ولا يزيد الظالمين إلا خساراً"
مثال الثالث: منطوق "حرمت عليكم الميتة والدم" مبين بمفهوم: "أو دما مسفوحاً"
مثال الرابع: مفهوم "والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" دلت بالمفهوم على عدم جواز الأمة الكتابية. مبين بمفهوم: "من فتياكم المؤمنات" دل على عدم جواز بالأمة الكافرة.

س6: القرآن نص وظاهر، وضح ذلك تفصيلاً.

النص: لا يحتمل إلا معنى واحد "تلك عشرة كاملة".

الظاهر: ما دل على معنى مع تجويز غيره، والرافع للاحتمال قرينة.

أقسام القرائن: لفظية ومعنوية

اللفظية: متصلة ، منفصلة لفظية ، غير لفظية

**** اللفظية:** منحصرة. **** المعنوية:** غير منحصرة.

اللفظية قسمان: (1) لتأويل وتخصيص - (2) بيان

غير اللفظية قسمان: (1) (تأويل) - (2) بيان.

اللفظية المتصلة (تخصيص): نوع يصرف اللفظ إلى غير الاحتمال الذي له قرينة تحمل عليه.

مثال: "وأحل الله البيع" عام مخصص بقوله: "وحرم الربا"

اللفظة المتصلة (تأويل): "من الفجر" مفسر لقوله: "حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود".

اللفظية المنفصلة (تأويل): "فإن طلقها فلا تحل له" دل على أن المراد من قوله: "الطلاق

مرتان" الطلاق الرجعي.

اللفظية المنفصلة (بيان) قوله: "إلى ربها ناظرة" مبين لقوله: "لا تدركه الأبصار".

المعنوية: "يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" دل بالعقل أنه لا يريد الخبر بل الإنشاء "الأمر".

مثال: البيان القولي من النبي ﷺ.

حديث: يدعى نوح... مبين لقول الله: "وكذلك جعلناكم أمة وسطاً".

حديث: "مره فليراجعها" مبين لقوله تعالى: "ثلاثة قروء".

حديث: "القوة الرمي" مبين لقول الله: "من قوة"

س5 ما معنى البيان بالفعل، وهل فيه خلاف؟

المراد: أن يكون فعل الرسول مبيناً لمجمل في القرآن أو السنة.

**** اتفقوا** أن النبي إن علق البيان على الفعل فهو بيان.

**** اختلفوا** في الفعل هل هو بيان:

القول الأول: يجوز بالفعل كما يجوز بالقول = الجمهور. (الراجح) ✓

الدليل: "التبيين للناس" البيان يقع بالقول والفعل. "أسوة" القدوة بالقول والفعل.

أن النبي بين فعله مثل الصلاة، فبعد أن صلى قال: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

هل القول هنا هو المبين؟ لا ، الفعل هو المبين، لأن القول لم يعرف الصلاة ولا الحج، فدل أن البيان بالفعل، والقول دل على ذلك.
ولأن النبي أحال السامع إلى مشاهدة فعله.

القول الثاني: لا يجوز. (أبو إسحاق الشافعي، وأبو الحسين الحنفي) ✕

الدليل: الفعل وإن كان مشاهدة فهو أطول من القول، فيكون تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة.
الرد: أولا: البيان بالقول أيضا قد يطول. **ثانيا:** أن البيان بالفعل يكون تأخيرا لو تأخر عن أول وقت الحاجة.

الدليل الثاني: إن البيان يكون كشفا للمراد، والفعل لا يكشف.
الرد: فعله ﷺ عقب الكلام المجمل يقع بيانا كما في قوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي".

الراجح: القول الأول. ✓

س6 كيف يعرف أن الفعل بيانا؟

طريقين: قول النبي عن فعله أنه بيان. **القرائن. (7 قرائن)**

معنى القرينة؟ كل أمانة ظاهرة، تقارن شيئا خفيا فتدل عليه.
مثال الأول: "صلوا كما رأيتموني أصلي" "خذوا عني مناسككم" شرح لـ "حج البيت".

القرائن

القرينة الأولى: ورد خطاب مجمل بينه النبي بفعله وقت الحاجة.
مثال: قطع يد السارق بينه النبي بفعله شرحا لقوله: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" ومسح الكفين فقط في التيمم يفسر قول الله: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم".
القرينة الثانية: أن ينقل عن النبي فعل غير مفصل، ثم يفصله فعل آخر.
مثال: إن النبي مسح رأسه وأذنيه، وفي حديث آخر بماء جديد.
**** قد يحمل الفعل الأول على الأقل، والثاني على الأكمل.**
القرينة الثالثة: إذا ترك أمرا لزمه، فدل على أنه نسخ.
القرينة الرابعة: إن يفعل الرسول في صلاته فعلا لو لم يكن واجبا لكان مبطلا للصلاة.
مثال: الركوع الثاني في صلاة الكسوف.

﴿٢٠﴾ **** بقية القرائن لم تشرح.**

س7 ما الحكم لو اجتمع القول والفعل في محل واحد؟

اتفقوا: القول غن انفرد عن الفعل فهو بيان للمجمل. **** وكذلك الفعل عند الجمهور. ✓**

﴿٢١﴾ **اختلفوا:** إن جاء القول والفعل بعد مجمل وكل منهما صالح للبيان: ﴿٢٢﴾

إما أن يتفقا في الحكم أو يختلفا في الحكم

إن اتفقا في الحكم:

إن علم المتقدم منهما فهو المبين.

**** لا فرق بين قول أو فعل، أو راجح ومرجوح (القول الراجح عند الجمهور) ✓**

خلافًا للآمدي ✕

متى يكون الفعل مبينًا؟ (3 حالات)

1- قصده النبي 2- أن يقول بعد الفعل إن الفعل مبين.

3- أن يذكر النبي المجلد وقت الحاجة ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانًا، ولا يفعل شيئًا بعده؛
:(لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. "دليل عقلي".

إن اختلفا في الحكم:

مثال: قول الله: "حج البيت" فهذا مجمل،، ثم قال النبي "من قرن الحج إلى العمرة فليطف
طوافًا واحدًا" ثم يقول: "يطوف طوافين، ويسعى سعيين"

هنا القول غير الفعل.

اختلفوا: (3 أقوال)

القول الأول: المبين هو القول. (القول الراجح عند الجمهور) ✓

الدليل: القول أظهر في تعيين المراد، ولن الفعل قد يشمل زوائد من المندوبات، أو مختص
بالنبي.

الدليل الثاني: البيان بالقول يستغني بنفسه والبيان بالفعل لا يستغني بنفسه بدليل قول النبي:
"صلوا كما رايتموني أصلي" "الوقت ما بين هذين" **** فلم يكتف بالفعل.**

القول الثاني: المبين هو المتقدم. (قول أبي الحسين البصري) ✕

وعند عدم العلم يكون القول مبينًا، بخلاف الفعل فلا بد فيه من الثلاثة أمور السابقة.
يتفرع على ذلك؟ إذا تقدم القول وكان مبينًا يكون الفعل خاصًا بالنبي، أو يكون الفعل مستحبًا.
وإذا كان الفعل هو المتقدم = يكون القول ناسخًا للفعل.
**** هذا القول لا يصح؛ لأنه يؤدي للنسخ، والنسخ مرجوح.**

القول الثالث: إن تقدم القول كان الفعل يدل على الاستحباب، وإن تقدم الفعل دل أنه خاص
بالنبي. ✕

وعليه يكون الواجب على القارن في الحج طواف وسعي واحد، وفي حق النبي طوافان
وسعيان.

الدليل العقلي للقول الثالث: لو جعل الفعل عند تقدمه مبينًا للمجلد في حق النبي والأمة لكان
القول مهملاً أو ناسخًا، والنسخ والإهمال خلاف الأصل، فكان الفعل مبينًا في حق النبي والقول
في حق الأمة عملاً بالدليلين.

****فائدة:** إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما.

س8 ما حكم البيان بالكتابة، وهل الكتابة قول أو فعل؟

**** اتفقوا أنها بيان، واختلفوا هل هي قول باعتبارها أمانة على الكلام ✓**

أم فعل؟ ✕ أم قسيم لهما؟ ✕

مثال الكتابة: كتاب النبي لأبي بكر في الصدقات، وعمرو بن حزم في الصدقات والديات وسائر الاحكام ، وابن عكيم في جلود الميتة، والضحاك في الإرث والديات.
**** الكتابة من الرسول مثل قوله في وجوب العمل بمقتضاها، وإلزامها بحكمه كالبيان القولي.**

س9 ما معنى الإشارة، وحكم البيان بالإشارة، وهل يترتب عليها حكم؟

المعنى: التلويح بشيء يفهم منه النطق. البيان بالإشارة من الفعل.

مثال الإشارة: قول النبي: الشهر هكذا وهكذا وقبض إصبعه في الثالثة.

ومرة لم يقبض إبهامه، فدل أن الشهر 29 أو 30.

مثال ثان: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم" وأشار إلى أنفه ويديه وركبتيه وأطراف قدميه.

مثالها من القرآن: "فاشارت إليه"

**** يترتب على الإشارة حكم كالقول: وهي بمنزلة الكلام، ودليل ذلك: حين سأل النبي الجارية السوداء أين الله فأشارت للسماء.... اعتقها فإنها مؤمنة". فلجاز إسلامها بإشارتها. وتقع إشارة الأخرس بالطلاق والرجعة.**

س10 ما معنى التنبيه من غير نص، مع التمثيل؟

المعنى: المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الحكم. " ذكر علة الحكم من غير نطق بالحكم" مثال: "أينقص الرطب إذا جف" قالوا نعم، فنهى عن ذلك. **** النبي يعلم ولكن أراد تنبيه السامعين.**

مثال ثان: قوله عن الاستحاضة: "إنما ذلك عرق وليست بحیضة" فدل أن دم العرض ناقض. مثال ثالث: لما قال عن الفأرة وقعت في السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه" = سائر المائعات تنجس بمجاورة النجس.

س11 ما معنى البيان بالمفهوم، مع التمثيل؟

المفهوم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق.

مفهوم موافقة: أن يكون الحكم في المسكوت عنه **موافقا** للمنطوق في علة الحكم.

مثال: "إن بئمنه بقطار يؤده" فدل أنه إن كان أقل يؤده أيضا.

مثال: "ولا تقل لهما أف" كذلك الضرب والشتم.

مفهوم مخالفة: أن يكون الحكم في المسكوت عنه **مخالفا** للمنطوق في علة الحكم.

مثال: "وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن" فدل أنها غن كانت بائنا غير حامل فلا نفقة لها.

مثال: "في الغنم السائمة زكاة" فدل أن المعلوفة ليس فيها زكاة.

س12 ما معنى البيان بالتقرير، مع التمثيل؟

التقرير: سكوت النبي عند **مشاهدة**،، أو **علم** بفعل أو قول صدر من مكلف.

السكوت بيان؛ لأن النبي لا يسكت عن باطل.

مثال: الصحابيَّان اللذان تيمما وصليا، فلم يُعد الأول الصلاة وأعاد الثاني: "أصبت السنة،،، لم الأجر مرتين".

مثال: حين ضحك وأقر عمرو على صلاته إماما وهو جنب. الضحك والسكوت بيان.

س 13 ما معنى البيان بالترك، وأنواعه، مع التمثيل ؟

المراد: أن يترك النبي فعلا قد أمر به،،، أو سبق منه فعله.

فيكون الترك بيّنا لعدم الوجوب. وهو من الفعل على الراجح ✓

أنواع الترك = مقصود "وجودي" ✓ "غير موجود" "عدمي". X

المقصود: ما تركه النبي بعد إقباله عليه أو كف عنه بعد وقوعه وحصوله منه.

غير المقصود: ما اغفل النبي فعله ولم يتعرض لحكمه لعدم المقتضى لذلك. "فيه خلاف"

** هذا النوع يتمسك به بعض أهل الظاهر، ويحكمون على كل شيء بالبدعة.

** الترك غير المقصود لا يصلح أن يكون دليلا؛ لقول النبي: "دعوني ما تركتكم"، "وسكت

عن أشياء رحمة بكم"، "وما سكت عنه فهو معفو عنه".

** دلت النصوص أنه إذا لم يرد أمر أو نهى فلا حكم بل هو دائر بين الإباحة أو المسكوت عنه.

وجوه ترك النبي للفعل (6 وجوه)

مثال: ترك أكل الضب.

مثال: ترك أكل الثوم.

مثال: ترك صلاة التراويح جماعة.

مثال: ترك الجاريتين تغني يوم العيد.

مثال: ترك عدم القسم بين الزوجات.

مثال: ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه

الأول: الترك لكرهية الطبع.

الثاني: الترك لحق الغير.

الثالث: الترك خوف الفرض.

الرابع: الترك لما لا حرج في فعله.

الخامس: ترك المباح لما هو أفضل.

السادس: الترك للمطلوب خوف المفسدة.

السلام.

س 12 مثلى للبيان بالإجماع والقياس ؟

أولا الإجماع:

الإجماع أن دية الخطأ على العاقلة.

الإجماع أن للجذتين السدس.

الإجماع لحكم مبتدأ مثل: الإجماع أن حد الخمر 80 جلد. (الراجح ليس هنا إجماع)

خصوص العموم بالإجماع مثل: "كل واحد منهما مائة جلد" العبد 50 جلد.

ثانيا القياس: مثل قياس الأرز على البر، والنبذ على الخمر.

س 13 من يكون له البيان من المكلفين؟

الخطاب المتضمن للعمل المحتاج إلى بيان بالنسبة لمن يعتبر وجوب البيان وعدمه (4 أقسام)

الأول: يراد منه الفهم والعمل. = العلماء. الصلاة يجب العلم والعمل.

الثاني: الفهم دون العمل. = العلماء. آية الحيض، مطالبون بالفهم دون العمل.
الثالث: لا يراد منه الفهم والعمل. = نحن. لا يجب علينا فهم أو العمل بكتب الأنبياء السابقين.
الرابع: يراد منه العمل دون الفهم. = النساء. آية الحيض.
هل يفهم من ذلك أن النساء لا يتعلمن؟ الجواب: لا، بل يتعلمن، مثل السيدة عائشة رضي الله عنها.
س 13 عرفي أنواع البيان، وهل اتفقت كلمة الأصوليين، وما الراجح؟
** لم تتفق كلمة الأصوليين في أنواع البيان.

أولا أنواع البيان عند الأحناف: (5) (تقرير - تفسير - تغيير - ضرورة - تبديل) ✓

ثانيا عند أبي زيد الدبوسي: (4) (تقرير - تفسير - تغيير - تبديل) ✗

ثالثا عند ابن حزم: (3) (توكيد - تخصيص - استثناء) ✗

الراجح: القول الأول.

هل اختلف ابن حزم مع الأحناف: أنواع البيان عنده هي أنواع البيان عند الأحناف مع اختلاف اللفظ، وما سكت عنه من البيان لأنه لا يحتاج إلى التنبيه عليه، وذكر ما يحتاج التنبيه فقط، والباقي طبقه في كتبه.

بيان التقرير هو: توكيد الكلام المعلوم بما يرفع احتمال المجاز أو الخصوص.

مثال رفع احتمال المجاز: "طائر يطير بجناحيه" كلمة الطائر تحتل الحقيقة وهو الطائر أو المجاز وهو السرعة، فقوله: يطير بجناحيه = رفع احتمال للمجاز.

مثال رفع احتمال الخصوص: "فسجد الملائكة كلهم أجمعون" فكلمة **كلهم** تحتل العموم أو يدخلها التخصيص، أما كلمة **أجمعون** فرفعت احتمال التخصيص.

مثال فرع فقهي: "لك عندي ألف وديعة" كلمة عندي تحتل أكثر من معنى: على سبيل الدين أو الضمان. لكن كلمة **وديعة** رفعت هذه الاحتمالات.

فائدتان: الأولى: بيان التقرير عند **الشوكاني** يسمى **"تأكيد"** أي: نص جلي لا يحتمل التأويل، مثل: "ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت **تلك عشرة كاملة**" قوله: عشرة كاملة رفع الاحتمال.

الثانية: هذا البيان يأتي موصولا ومفصولا.

بيان التفسير: 4 (بيان مجمل - بيان المشترك - بيان مشكل - بيان الخفي)

** هو: توضيح الكلام بما يرفع الخفاء.

أولا: بيان المجمل: المجمل يحتاج إلى بيان من الشارع، وهو نواع بيان شاف، أو غير شاف.

مثال البيان الشافي: "خلق هلو عا" = بيانه: "إذا مسه الشر جزوعا".

وأقيموا الصلاة = بينه النبي بالقول والفعل بيانا شافيا.

بيان غير شافي: "الربا" مجمل، بينه النبي في الأصناف الستة، لكن اختلف هل الربا فيهم فقط أم يقاس عليهم.

**** غير الشافى =** فيه إجمال مشكل ويوجد مجال للاجتهاد فيه.

ثانياً: بيان المشترك: لفظ وضع لمعنيين مختلفين مثل: العين، القرء.

مثال: "فلنتم صومه" الصيام الشرعي ✓ أم اللغوي ✗

مثال: "اثنان فما فوقهما جماعة" صلاة الجماعة ✓ أم جماعة لغوية "عدد" ✗

تنبيه: الأصل في الكلام الحقيقة الشرعية إلا أن تعذرت فتحمل على الحقيقة اللغوية.

مثال: "إن الله وملائكته يصلون على النبي" فتعذر حمل الصلاة هنا على الشرعية، ولكن

تحمل على المعنى اللغوي = الثناء، والدعاء. ✓

ثالثاً: بيان المشكل: اللفظ الذي خفي المراد منه، لا يمكن إدراكه إلا بالاجتهاد.

مثل: لفظ له أكثر من معنى، أو معنى حقيقي ومعنى مجازي مستعمل.

مثال المشكل من القرآن: "أَنَّى شئتم" = كلمة أَنَّى لها 3 معاني في اللغة:

كيف؟ "أنى يكون لي غلام" أين؟ "أنى لك هذا" متى؟ "أنى هذا".

الراجح = كيف، السبب = مناسب لسبب النزول، وتعذر حمله الشرعي على المعنيين

الآخرين.

رابعاً: بيان الخفى: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة، لكن عرض لبعض أفراد

عارض.

مثل: السرقة – القتل.

اتفق في معنى السرقة: لكن اختلف في سرقة أكفان الموتى هل هي سرقة ✓ أم لا ✗

فيسمى بالنباش، لكن الراجح انها سرقة.

وأيضاً من يقطع جيوب الناس يسمى بالطارار هل هي سرقة ✓ أم لا ✗

مثال آخر: القاتل لا يرث = متفق على معناه، واختلفوا في تحديد القتل المانع من الميراث.

بيان التغيير هو: ما يغير الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر. (مستقل – غير مستقل)

أولاً: المستقل. الكلام المبتدأ المفيد بنفسه "وأحل الله البيع وحرم الربا".

المثال: أحل البيع = عام في كل بيع. وحرم الربا = خاص بكلام مستقل.

إن الإنسان لفي خسر * إلا الذين ""

ثانياً: غير المستقل. أي متصل = هو الذي لا يستعمل إلا مقارناً للعام لعدم استقلاله.

المثال: (الاستثناء – الشرط – الصفة – الغاية – بدل البعض من كل).

س 14 عرفي بيان الضرورة، وما هي أنواعه؟

**** هو نوع من التوضيح يقع بسبب الضرورة.**

أو: هو إظهار المراد بما لم يوضع للبيان.

تعريف الخبازي: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له.

أنواع البيان بالضرورة: (4 أنواع = دلالة المنطوق – حال المتكلم – رفع الغرر والضرر – ما ثبت ضرورة اختصار الكلام)

النوع الأول البيان بدلالة المنطوق: يتحقق إذا دل المنطوق به على حكم المسكوت عنه لكون المسكوت لازماً للمنطوق.

مثال: قوله تعالى: "وورثه أبواه فلأمه الثلث"

وجه الدلالة: فتحصيص الأم بالثلث استلزم أن الأب له الباقي وهو الثلثان، لوجوب الشراكة في الميراث.

مثال 2: قوله تعالى: "فلا جناح عليهما فيما افتدت به"

وجه الدلالة: فلما ذكر الخلع من جهة المرأة ولم يذكر فعل الرجل، دل أن فعل الرجل هو الطلاق لأنه سبق منه، فدل أن الخلع طلاقاً وليس فسخاً.

النوع الثاني البيان بدلالة حال المتكلم: وهو أن يسكت من عليه البيان على أمر لو كان يريد خلافه لبينه، لأن السكوت ممن وظيفته البيان عند الحاجة إليه يسمى بياناً.

مثال: سكوت النبي عن ترك الأذان والإقامة لصلاة العيد، وعدم إخراج الزكاة من الخضروات.

وجه الدلالة: سكوت النبي إقرار لما شاهده ورآه فهذا السكوت يعتبر بياناً للرضا.

النوع الثالث البيان لضرورة رفع الغرر والضرر: وهو السكوت الذي يعتبر كالدلالة منعا للغرر والضرر.

النوع الرابع: ما ثبت ضرورة اختصار الكلام.

مثال: قول القائل: لفلان عليّ مائة درهم.

ريق النجاشي

ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين أولا النسخ

س 1: عرفي النسخ لغة واصطلاحاً.

لغة: الرفع والنقل والإزالة والإبطال.

اصطلاحاً: تعريف البيضاوي: "بيان انتهاء الحكم الشرعي بطريق شرعي متراخ عنه"

تعريف ابن الحاجب: "رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر".

س 2: اذكري خلافاً للعلماء في قوع النسخ.

اختلف الأصوليون: (5 أقوال).

الأول: جائز عقلاً وواقع سمعاً = الجمهور.

الثاني: جائز عقلاً غير واقع في الشريعة = أبو مسلم الأصفهاني المعنزي (ت/322هـ).

الثالث: جائز عقلاً وواقع سمعاً لكن شريعة محمد غير ناسخة لشريعة موسى = العسوية من اليهود.

الرابع: جائز عقلاً غير واقع سمعاً = العنانية من اليهود.

الخامس: محال عقلاً وسمعاً = الشمعونية من اليهود.

أدلة المذهب الأول: (الدليل على الجواز عقلاً – الدليل على الوقوع سمعاً)

دليل الجواز العقلي: أ- النسخ لا يترتب على فرض وقوعه محال، وكل ما لا يترتب على فرض وقوعه محال جائز عقلاً.

بيان الدليل: النسخ إما أن يكون لمصلحة أو لا، فإن تبع المصالح كما تقول "المعتزلة" لقاعدة الصلاح والأصلح فالفعل قد يكون في رفعه مصلحة للعباد = فيجوز النسخ.

وإن لم يتبع المصالح فله جل وعلا أن يحكم بما شاء ويرفع الحكم متى شاء.

مناقشة المعتزلة: قالوا يترتب على النسخ محال وهي "البداء" أي ظهور علم الله لم يكن يعلمه، وهو محال في حق الله.

الرد: الله يعلم بالحكم الراجع والمرفوع، لكن لم يأت الحكم الراجع إلا في وقته.

ب: أن نبوة سيدنا محمد ثبتت بالمعجزة القرآنية، والقرآن قال: "ما ننسخ من آية".

الرد: هذا دليل للوقوع وليس عقلا.

المناقشة: قالوا: الآية تفيد صدق التلازم الحاصل بين الشرط والجزاء ولا يتوقف على وقوع الشرط أو الجزاء، بل بصدق التلازم ولو كان الشرط محالا. مثال: "قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين".

رد الإسنوي: الآية نزلت ردا على المشركين بأن النبي يأمر بالشيء وينهى عنه، فهي دليل جواز الوقوع.

دليل الوقوع سمعا: أ- الرد على اليهود. ب- الرد على أبي مسلم.

أ- الرد على اليهود. - جاء في التوراة أن الله أمر آدم أن يزوج ابنه من بنته، ثم حرم ذلك.

- أمر إبراهيم بذبح إسماعيل ثم رفع الحكم. - الجمع بين الأختين كان حلال ثم حرم.

- الله أمر من عبدوا العجل بقتل أنفسهم ثم أمرهم برفع السيف.

- الله أحل لنوح كل شيء ثم حرم على موسى البعض. - الطلاق كان حلالا في شريعة موسى ثم نسخ في شريعة

عيسى. - الختان كان فرضا في شريعة موسى وعيسى وحرمه الحواريون.

ب- الرد على أبي مسلم. - استدل بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل

موضع الدلالة: النسخ باطل لأن فيه إلغاء لحكم المنسوخ.

مناقشة: النسخ ليس باطلا بل هو إبطال لحكم سابق، وهناك فرق بين الباطل والإبطال.

مناقشة ثانية: لو سلمنا أن النسخ باطل فإن الضمير في قوله: "لا يأتيه" راجع للقرآن كله، فلا يجوز رفع القرآن كله لأنه معجزة.

مناقشة ثالثة: لو سلمنا أن النسخ باطل فمعنى الآية = لا يتقدم على القرآن كتاب سماوي يبطله، ولا يأتيه كتاب بعده.

س 3: اذكر أنواع النسخ. (5 أنواع).

الأول: نسخ القرآن بالقرآن. (3 أقسام).

الأول: نسخ الحكم والتلاوة معا. "كان فيما نزل عشر رضعات محرمات".

الثاني: نسخ التلاوة دون الحكم. "الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة".

الثالث: نسخ الحكم دون التلاوة. "متاعا إلى الحول غير إخراج" = عدة المتوفى عنها زوجها.

الثاني: نسخ القرآن بالسنة. (قولان).

القول الأول: جائر عقلا. = الجمهور.

تحرير محل النزاع: اتفقوا على جوازه عقلا.

واختلفوا في أمرين:

⑤ الأول: هل وقع أم لا. الثاني هل ينسخ القرآن بالمتواتر والآحاد أم المتواتر فقط.

س 4 هل ينسخ القرآن بسنة متواترة؟

القول الأول: الجمهور نعم، وأجاز الظاهرية بسنة الآحاد.

القول الثاني: لا يجوز = الشافعي وأحمد.

أدلة القول الأول: الدليل العقلي: لا يترتب على فرض وقوعه محال، فهو جائز.

الدليل السمعي: "وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى". فالقرآن والسنة وحي.

قوله تعالى: "إن ترك خيرا الوصية للوالدين" منسوخ بالسنة = "لا وصية لوارث".

أدلة القول الثاني:

الأول: - "وأنزلنا إليك الذكر لتبين"

وجه الدلالة: فالسنة وظيفتها البيان، النسخ ليس بيانا بل رفع.

- الرد: الآية دلت أن السنة مبينة للقرآن، ولو انحصرت في بيان القرآن ما صحت أن تستقل بالتشريع.

لكن هناك إجماع على أنها تستقل بالتشريع، والمراد بالبيان هو التبليغ.

كذلك: من البيان نسخ ما شاء الله بالسنة.

الثاني: - "نأت بخير منها" السنة ليست خيرا من القرآن.

الثالث: - "أن الله على كل شيء قدير" دل على أن النسخ للقرآن يكون للقرآن نفسه دون غيره.

- الرد: لا نسلم أن القرآن خير من السنة لأن كلاهما وحي، فنسخ السنة خير: "وما ينطق عن الهوى"

الرابع: - "قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي" فدللت على أن السنة من عند النبي، ولا يجوز له أن يبدل حكم

القرآن من عند نفسه.

- الرد: السنة ليست نابعة من النبي بل هي وحي.

اذكري مثالين لنسخ القرآن بالسنة: قول الله: "الوصية للوالدين" منسوخ بقول النبي: "لا وصية لوارث".

قول الله: "فأمسكوهن في البيوت" منسوخ بقول النبي: "قد جعل الله لهن سبيلا".

س 5 هل تُنسخ السنة بالقرآن؟

القول الأول: الجمهور نعم، وهو جائز عقلا وواقع سمعا.

القول الثاني: لا يجوز = الشافعي.

أدلة القول الأول: الدليل العقلي: القرآن والسنة كلاهما وحي من الله فيجوز أن ينسخ كل واحد الآخر.

فلا يترتب عليه محال ، فهو جائز.

الدليل السمعي: استقبال بيت المقدس في السنة منسوخ بقوله تعالى: "فول وجهك شطر المسجد الحرام".

تأخير الصلاة في الحرب منسوخ بقوله تعالى في آية الخوف: "فلتقم طائفة منهم معك".

صلح الحديبية كان فيه إرجاع من أتى من مكة مسلما وهو منسوخ في حق المسلمين بقوله تعالى: "لا ترجعوهن

إلى الكفار".

أدلة القول الثاني: الدليل الأول: "تبين للناس"

وجه الدلالة: لو كان القرآن ناسخا لكن القرآن هو البيان. الرد: البيان هو التبليغ.

الدليل الثاني: "عقلي" لو نسخت السنة بالقرآن للزم عدم اتباع النبي لأنه يدل على أن الله لا يرضى بحكم النبي.

﴿الرد: القرآن والسنة كلاهما من عند الله.

تنبيه: ما هو تحقيق نسبة القول للشافعي بعدم نسخ القرآن بالسنة، والعكس؟

قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (269/5): "وَالصَّوَابُ أَنَّ مَقْصُودَ الشَّافِعِيِّ أَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ لَا يُوجَدَانِ

مُخْتَلَفَيْنِ إِلَّا وَمَعَ أَحَدِهِمَا مِثْلُهُ نَاسِخٌ لَهُ، وَهَذَا تَعْظِيمٌ عَظِيمٌ، وَأَدَبٌ مَعَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَفَهُمْ بِمَوْقِعِ أَحَدِهِمَا مِنْ

الْآخِرِ، وَكُلٌّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمْ يَقَعْ عَلَى مُرَادِ الشَّافِعِيِّ، بَلْ فَهَمُوا خِلَافَ مُرَادِهِ حَتَّى غَلِطُوا وَأَوَّلُوهُ" ١هـ.

س 5 ما هي طرق معرفة النسخ؟

أولا: يوجد في أحد النصين تعيين المتأخر.

مثال: "كان آخر الأمرين.....ترك الوضوء مما مست النار".

ثانيا: يوجد إجماع على تعيين المتأخر.

مثال: الإجماع أن شارب الخمر لا يقتل ناسخ لأمر النبي بقتل شارب الخمر في الرابعة.

ثالثا: معرفة أن أحد النصين المتعارضين متأخر.

مثال: "الماء من الماء" منسوخ بقول النبي: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل".

ثانيا السنة

س 1 عرفي السنة لغة واصطلاحا؟

أولا في اللغة: الطريقة والعادة والأسلوب.

ثانيا في اصطلاح الأصوليين: ما نقل عن النبي "غير القرآن" من قول أو فعل أو تقرير.

ثالثا في اصطلاح المحدثين: ما أثر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.

رابعا في اصطلاح الفقهاء: (4 إطلاقات)

تطلق في مقابل الفرض . أو في مقابل البدعة . أو مقابل القرآن . أو ما عليه الخلفاء الراشدون .

س 2 اذكر اقسام السنة والخلاف في ذلك مع التمثيل ؟

أقسام السنة من خلال التعريف ؟ (3 أقسام) عند الجمهور.

السنة القولية. مثل: "لا ضرر ولا ضرار".

السنة الفعلية. مثل: صلاته وحجه صلى الله عليه وسلم.

السنة التقريرية. مثل: سكوت النبي عن أكل الضب، وسكوته وضحكه لما صلى عمرو بن العاص إماما وقد تيمم

وهو جنب، وحين قال لأحد الرجلين: "أصبت السنة"، وللآخر: لك الأجر مرتين"، وإقراره لمعاذ على الاجتهاد .

وبعضهم أضاف قسمين:

الرابع وهو: العزم على الفعل . مثال: "لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس..." .

الراجح: ليس من أقسام السنة بل وضع الفعل في محل الهم.

الخامس وهو: الإشارة.

مثال: حين أشار النبي بيده لكعب بن مالك أن ضع الشطر من الدّين الذي لك .

الراجع: ليس من أقسام السنة بل ملحق بالفعل.

س 3 عرفي السنة القولية، مع بيان حجيتها ؟

السنة القولية: كل قول أتى به الرسول، وفيه حكم شرعي.

معنى الحجة: الإلزام والإتباع.

القول الأول: السنة حجة عند الجمهور.

أدلة القرآن: "وأطيعوا الرسول" "وما آتاكم الرسول فخذوه" "ومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً". وجه

الدلالة: أن الله أمرنا بطاعة رسول الله وحذرنا معصيته، حتى بعد مماته، فدل أنها حجة.

أدلة السنة: "كتاب الله وسنتي" "من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى" "عليكم بسنتي"

أدلة الإجماع: أجمع الصحابة على التمسك بالسنة.

كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم قضى بكتاب الله، فإن لم يجد نظر في السنة.

أنه قضى في الجدة بالسدس لثبوته في السنة.

أدلة المعقول: دلت الأدلة القطعية على أن رسول الله خاتم النبيين، فيجب على جميع الخلق اتباعه والتمسك بسنته.

القول الثاني: شبه المنكرين للسنة.

الشبهة الأولى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" "تبياناً لكل شيء".

الاستدلال: القرآن اشتمل على كل شيء فلا نرجع للسنة.

الرد: معنى الكتاب هو اللوح المحفوظ.

إن كان الكتاب هو القرآن فالمعنى: القرآن لم يفرط في أصول الدين وبين كل شيء بطريقتين:

طريقة النص: بيان أصول الدين والعقائد. طريقة الإحالة: وهي إحالة البيان على السنة والإجماع.

الشبهة الثانية: أن النبي نهى عن كتابة السنة. = وهذا يدل على عدم حجيتها، لأنها لو كانت حجة لأمر بكتابتها

كالقرآن. "لا تكتبوا عني شيئاً غير القرآن"

الرد: أولاً: النهي عن كتابة السنة لثلاثي تختلط بالقرآن.

ثانياً: ورد الإذن بكتابة السنة كما أذن لعبد الله بن عمرو.

كيف نجتمع بين حديث المنع والإذن؟ النبي أذن لمن ينسى ونهى من يثق بحفظه أن يكتب.

أو: حتى لا تختلط وتلتبس السنة بالقرآن نهى النبي في أول الأمر، وبالتالي فليست دليلاً على عدم حجية السنة.

ثالثاً: الكتابة ليست من لوازم الحجة، فالقرآن لم يكتب إلا في عهد أبي بكر.

الشبهة الثالثة: أن النبي قال: "ما أتاكم عني فاعرضوه على القرآن" فدل أن الحجة هو القرآن.

الرد: الحديث موضوع قال ابن مهدي: الزنادقة والخوارج وضعوا هذا الحديث.

س4 اذكر أنواع البيان في السنة؟ "علاقة السنة بالقرآن" (3 أوجه)

الوجه الأول: موافقة ومؤكدة للقرآن مثال: "بني الإسلام على خمس" مؤكد لـ "وأقيموا الصلاة".

الوجه الثاني: مينة للقرآن (تخصيص - تقييد - تفصيل).

مثال تخصيص العموم: "لا تنكح المرأة على عمتها" مخصص لـ "حرمت عليكم أمهاتكم.....".

"نحن معاشر الأنبياء لا نورث" مخصص لـ "يوصيكم الله في أولادكم".

مثال تقييد المطلق: "قطع الرسخ" مقيد لـ "فاقطعوا أيديهما".

مثال تفصيل المجمع: "خذوا عني مناسككم" مفصل لـ "حج البيت"، "صلوا كما رأيتموني أصلي" مفصل لـ

"أقيموا الصلاة".

الوجه الثالث: أحكام سكنت عنها القرآن مثال: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، ومنع الحائض من الصوم،

وتحريم السباع والطيور الجارحة.

س4 اذكر أقسام السنة عند الجمهور؟ (متواتر - آحاد)

المتواتر لغة: التتابع.

المتواتر اصطلاحاً: ما رواه عن النبي جمع عن جمع يؤمن تواترهم على الكذب، من أول الإسناد إلى منتهاه.

أقسامه: لفظي - معنوي.

اللفظي: هو ما تواتر بلفظه ومعناه. كأن يتفق الصحابة على رواية حديث بألفاظه.

المعنوي: ما تواتر بالمعنى دون اللفظ. تكون هناك أكثر من واقعة ويصف كل صحابي ما رأى فيتفقوا في المعنى دون أن يتفقوا في اللفظ.

مثال المتوار اللفظي: حديث: "من كذب علي متعمدا" بلغ عدد رواته 87 صحابيا وقيل 200.

حديث: "عمرة في رمضان تعدل حجة" رواه 12، وقيل 16.

حديث: "يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب" رواه 19.

مثال المتوار المعنوي: حديث: "رفع اليدين في الدعاء" وحديث الحوض.

حكم الحديث المتواتر: يجب العمل به - يفيد العلم الضروري اليقيني، فهو قطعي الثبوت.

شروط الحديث المتواتر: عدد كثير - يستحيل أو "يؤمن" تواطئهم على الكذب - من أول الإسناد إلى آخره -

يكون مستند الرواة الحس = مشاهدة أو سماع.

العلم الضروري هو: ما يتوصل إليه الإنسان من غير نظر أو استدلال.

العلم النظري هو: ما يتوصل إليه الإنسان بنظر أو استدلال.

حديث الآحاد هو: ما لم يجمع شروط المتواتر.

أقسام الحديث عند الجمهور: (متواتر - آحاد) المشهور من أقسام الآحاد عند الجمهور.

أقسام الحديث عند الأحناف: (متواتر - مشهور - آحاد) المشهور قسم مستقل عند الأحناف.

الآحاد عند الجمهور مكون من: (مشهور - عزيز - غريب).

المشهور لغة: اسم مشهور من شهر بمعنى أعلن وأظهر.

المشهور اصطلاحا: ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ولم يبلغ حد التواتر.

مثاله: "إن الله لا يقبض العلم انتزاعا"

الغريب لغة: المنفرد أو البعيد.

الغريب اصطلاحا: ما تفرد بروايته راو واحد في أي موضع من السند.

مثاله: "إنما الأعمال بالنيات"

العزیز لغة: بمعنى العزة وهي القوة والغلبة، أو بمعنى الندرة.

العزیز اصطلاحاً: ما یرویه اثنان عن اثنین.

مثاله: " لا یؤمن أحدکم حتی أكون أحب إلیه من والده وولده والناس أجمعین "

رواه عن النبی صلی الله علیه وسلم أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما.

رواه عن أنس: قتادة وعبد العزیز بن صهیب.

ورواه عن قتادة: شعبه وسعيد. ورواه عن عبد العزیز: إسماعیل بن علیة وعبد الوارث.

س5 ما الذي یفیده خبر الواحد؟ (الظن - العلم - العلم بقرائن) (3 أقوال)

القول الأول: یفید الظن مطلقاً من غیر قرائن = الجمهور.

الأدلة: الدلیل الأول: لو كان خبر الواحد یفید العلم، لأفاده بالواحد حتی لو كان مدعٍ للنبوة، أو مدعٍ مالا علی

غیره. الدلیل الثاني: لو كان یفید العلم لتساوی مع المتواتر.

الدلیل الثالث: لو كان یوجب العلم لصدقنا كل خبر نسمعه.

الدلیل الأول: لو كان یفید العلم لاكتفینا بشاهد واحد.

القول الثاني: یفید العلم مطلقاً من غیر قرائن = بعض اهل الحدیث وروایة عن الإمام أحمد.

الأدلة: الدلیل الأول: تحول المسلمون فی صلاتهم إلی بیت الله الحرام بقول واحد.

الدلیل الثاني: دل قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا" = عدم التبین إن كان عدلاً.

الدلیل الثالث: دل قوله تعالى: "طائفة لیتفقوها فی الدین ولینذروا" = أن الطائفة تطلق علی الواحد فیقع به العلم.

القول الثال: یفید العلم إذا انضمت إلیه قرینة = النظام المعتزلی، واختیار الأمدی والرازی وابن الحاجب.

الراجع: أنه یفید العلم بمعنی الظن، كما فی قوله تعالى: "علمتموهن مؤمنات" أي: ظننتم.

س6 حکم العمل بخبر الواحد؟ (3 أقوال)

القول الأول: وجوب العمل = الجمهور. القول الثاني: عدم الوجوب مطلقاً = بعض الظاهرية.

القول الثالث: عدم العمل به إن خالف عمل أهل المدينة = المالكية. الراجع: الأول.

أدلة القول الرابع: الأول: توریث أبي بكر السدس للجدّة بقول المغيرة ومحمد بن مسلمة.

الثاني: أخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف فی دية المجوس.

الثاني: أخذ عمر بتوريث المرأة من الدية لحديث الضحاك بن سفيان.

س7 ما حكم منكر خبر الواحد؟

من قال خبر الواحد يفيد العلم: منكره كافر.

من قال خبر الواحد يفيد الظن: منكره فاسق.

س8 لماذا يجب العلم بخبر الواحد؟

لأن معظم السنة: أخبار آحاد، ولو لم نعمل بخبر الآحاد؛ لضاع كثير من السنة، فوجب العمل به حفاظاً على الشريعة.

س9 اذكر أدلة القرآن والسنة على وجوب العمل بخبر الآحاد

من القرآن: قوله تعالى: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا"

وجه الدلالة: دل على قبول خبر الواحد إن كان عدلاً بمفهوم المخالفة.

من السنة: تحول الصحابة في صلاتهم لبيت الله الحرام.

وجه الدلالة: عملهم وتصديقهم بخبر الواحد.

طريق النجاة